

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3910/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

นางสาววันทนีย์ เอนอิง

นายทองสุข โตตอบ ที่ 1 นางจำเนียร

โตตอบ ที่ 2

โจทก์

ล.

ผู้ประกัน

ป.วิ.อ. มาตรา 198 ทวิ วรรคสาม

ผู้ประกันยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นเกินกำหนด 15 วัน ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์ ผู้ประกันอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ประกัน ดังนี้เท่ากับว่าศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยื่นตามคำปฏิเสชของศาลชั้นต้น คำสั่งดังกล่าวเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 ทวิ วรรคสาม

---

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยในข้อหาลักทรัพย์ ผู้ประกันทั้งสองผิดสัญญาประกันศาลชั้นต้นสั่งปรับผู้ประกัน ผู้ประกันยื่นคำร้องยื่นคำร้องขอลดค่าปรับศาลชั้นต้นลดค่าปรับให้และอนุญาตให้ผ่อนชำระเงินเป็นงวด ๆ ถ้าไม่ชำระงวดใดงวดหนึ่งให้บังคับคดีต่อไปเต็มสัญญา ผู้ประกันชำระค่าปรับจำนวนหนึ่งแล้วไม่ชำระค่าปรับอีก ศาลชั้นต้นจึงบังคับคดีผู้ประกัน ต่อมาผู้ประกันยื่นคำร้องขอชำระค่าปรับอีก

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าเมื่อผู้ประกันผิดนัดชำระค่าปรับ จึงต้องบังคับคดีต่อไปเต็มสัญญา  
ให้ยกคำร้อง

ผู้ประกันที่ ๒ อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลชั้นต้นสั่งว่า ผู้ประกันยื่นอุทธรณ์เกินกว่า ๑๕ วัน จึงไม่รับอุทธรณ์ของผู้  
ประกัน

ผู้ประกันที่ ๒ อุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์สั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ประกัน

ผู้ประกันทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ผู้ประกันที่ ๑ มิได้อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้น คำสั่งศาลชั้นต้น  
ย่อมถึงที่สุด ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย ฎีกาของผู้ประกันที่ ๑ สำหรับฎีกาของผู้  
ประกันที่ ๒ นั้น ปราบกฏว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของผู้ประกันที่ ๒ ผู้ประกัน  
ที่ ๒ อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้  
ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ประกันที่ ๒ เท่ากับว่าศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามคำ  
ปฏิเสธของศาลชั้นต้น คำสั่งดังกล่าวเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ  
อาญา มาตรา ๑๙๘ ทวิ บรรดสาม ผู้ประกันที่ ๒ จึงไม่มีสิทธิฎีกาคัดค้านคำสั่งของ  
ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยฎีกาของผู้ประกันที่ ๒ เช่นกัน

พิพากษายกฎีกาของผู้ประกันทั้งสอง

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทระศักดิ์)

ศาลอุทธรณ์ - นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

## หมายเหตุ